Juridische termen en actoren

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Wie staat er tegenover wie

De naam van een partij hangt af van twee dingen: in welke tak je zit, en hoe ver de zaak staat. Eiser en verweerder horen bij een burgerlijke zaak, verdachte en beklaagde bij een strafzaak.

1 Wie is dit?

a) de eiser · b) de verweerder · c) de verdachte · d) de beklaagde

Let op het verschil tussen verdachte en beklaagde: dezelfde persoon, een andere fase. Verdachte tijdens het vooronderzoek, beklaagde zodra hij voor de rechter staat.

2 Hoe heet een slachtoffer dat in de strafzaak zelf een schadevergoeding vraagt?

de burgerlijke partij

De burgerlijke partij. Zo hoeft het slachtoffer geen tweede, burgerlijke procedure te starten, en dat is wat in het vorige hoofdstuk met de vechtpartij werd uitgelegd.

3 Hoe heet wie voor het Hof van Assisen terechtstaat?

de beschuldigde

De beschuldigde. Drie namen voor dezelfde rol dus, elk in een andere fase of voor een ander rechtscollege: verdachte, beklaagde, beschuldigde.

4 Waarom is een verdachte geen dader?

Omdat zijn schuld nog niet door een rechter is vastgesteld. Dat is het vermoeden van onschuld: tot die uitspraak valt er geen oordeel over hem.

Noem het vermoeden van onschuld. Dat is niet alleen een juridisch punt maar ook een taalkundig: wie in de krant dader schrijft waar verdachte hoort, velt het oordeel zelf.

2 De mensen van justitie

Zet de mensen van justitie op een rij naar hun rol: vervolgen, onderzoeken, optekenen, betekenen en uitvoeren, verdedigen, en oordelen. Elk heeft precies één rol, en die rollen mogen niet door elkaar lopen.

5 Wie doet dit?

a) het openbaar ministerie · b) de onderzoeksrechter · c) de griffier · d) de gerechtsdeurwaarder

Let op de gerechtsdeurwaarder: hij staat aan het begin én het einde van een zaak, want hij betekent de dagvaarding en voert het vonnis uit.

6 Wie staat aan het hoofd van het parket?

de procureur

De procureur, met zijn substituten. Bij een hof van beroep heet hij de procureur-generaal.

7 Waarom is de onderzoeksrechter de lastigste om te plaatsen?

Omdat hij niet voor het parket en niet voor de verdediging werkt. Hij is rechter en geen vervolger: hij zoekt de waarheid, en dus ook het bewijs dat iemand onschuldig is.

Noem dat hij rechter is en geen vervolger. Dat hij ook het ontlastende bewijs moet zoeken, is het stuk dat men vergeet, en net dat maakt zijn rol bijzonder.

8 Zonder griffier is er geen geldige zitting.

waar

Waar. De griffier maakt de zitting rechtsgeldig en houdt het dossier bij; zonder hem kan een zaak niet doorgaan. Zijn werk valt niet op en is onmisbaar.

9 Waaraan is een advocaat gebonden, naast de wet?

Aan zijn beroepsgeheim en aan de deontologie van de balie, de beroepsregels die de advocaten voor zichzelf hebben opgesteld.

Noem het beroepsgeheim en de deontologie van de balie. Dat sluit aan bij het hoofdstuk over deontologie: een code naast de wet, met de orde als tuchtinstantie.

3 De woorden in een dossier

Deze woorden komen allemaal in een brief of een dossier voor. Leer ze aan wat ze met je dóen: je uitnodigen, je zaak opnieuw laten bekijken, je zaak zonder gevolg laten.

10 Welk woord?

a) een dagvaarding · b) het strafdossier · c) beroep · d) cassatie

Let op het verschil tussen beroep en cassatie: opnieuw behandelen tegenover enkel nakijken of het recht juist is toegepast. Dat is dezelfde grens als in het hoofdstuk over de piramide.

11 Welk woord?

a) seponeren · b) een minnelijke schikking · c) het vooronderzoek · d) een arrest

Let op seponeren en de minnelijke schikking: in beide gevallen komt er geen vonnis, maar bij een schikking is er wel een afspraak en meestal een betaling.

12 Waarom is het nuttig deze woorden te kennen, ook als je geen jurist wordt?

Omdat een brief van een advocaat of een deurwaarder in deze taal geschreven is. Wie ze niet begrijpt, weet niet wat er van hem gevraagd wordt en mist een termijn. De moeilijke taal van justitie is een van de redenen voor de kloof met de burger, en net daarom is het nuttig ze te kennen.

Noem de brief en de termijn. Dat moeilijke taal meespeelt in de kloof tussen burger en justitie, is hetzelfde punt als in het hoofdstuk over actuele thema's.